



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO – PRFN3
EQUIPE REGIONAL DE NEGOCIAÇÕES

PEDIDO DE REVISÃO QUANTO À CAPACIDADE DE PAGAMENTO

INTERESSADO: WTM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 17.535.417/0001-51

REQUERIMENTO SICAR: 20250463022

DATA DO PROTOCOLO: 01/12/2025

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A exposição de motivos da Medida Provisória 899/2019, posteriormente convertida na Lei 13.988/2020, traz como referência ao modelo de transação ali proposto o instituto da *Offer in Compromise*, praticado pelo *Internal Revenue Service* (IRS) norte-americano, **no qual acordos são firmados com base nos fatos e circunstâncias de cada devedor.**

Seguindo essa lógica, elegeu-se como um dos princípios que rege a transação **o Princípio da Capacidade Contributiva**, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei 13.988/2020, orientando a atuação da Administração Tributária no sentido de **adequar o tratamento da dívida tributária à real situação econômica do contribuinte.**

No mesmo sentido, a Portaria PGFN 6.757/2022, que regulamentou a transação na cobrança de créditos da União e do FGTS, estabeleceu que a “*capacidade de pagamento será uniforme no âmbito da Administração Tributária Federal, **decorre da situação econômica do contribuinte** e será calculada de forma a estimar se o sujeito passivo possui condições de efetuar o pagamento integral dos débitos, no prazo de 5 (cinco) anos, sem descontos.*” (artigo 21, caput).

A aferição da capacidade de pagamento é feita, de maneira presumida (CAPAG-P), a partir de informações obtidas pela Administração Tributária, conforme artigo 20 da Portaria PGFN 6.757/2022: “*A situação econômica dos contribuintes será mensurada a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas à Administração Tributária Federal ou aos demais órgãos da Administração Pública.*”

Como a CAPAG-P é uma metodologia estabelecida pela PGFN com base em critérios estatísticos **não se admite requerimento de revisão cujo escopo seja o puro e simples questionamento direto à metodologia em si.**



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO – PRFN3
EQUIPE REGIONAL DE NEGOCIAÇÕES

O objeto do pedido de revisão de CAPAG-P **é aferir a capacidade de pagamento efetiva** do contribuinte (CAPAG-E), devendo o requerimento atender ao disposto no artigo 30 Portaria PGFN 6.757/2022, **inclusive com a indicação do valor da capacidade de pagamento estimada pelo próprio contribuinte**.

Ou seja, o Requerente deve estimar sua capacidade de pagamento e, ainda, apresentar o método ou critérios que utilizou para atingir esse valor, bem como os documentos que fundamentam o cálculo. **Com esses dados, o valor inicial de CAPAG-E pode ser calculado de duas formas:**

1ª - Resultado Operacional Ajustado (ROA) + Patrimônio Líquido Realizável Ajustado (PLRA): nesse caso, no que tange ao resultado operacional ajustado, o valor inicial de CAPAG representa o montante que, no cenário de uma execução forçada, poderia ser recuperado e destinado ao pagamento do passivo fiscal em cinco anos, dado o seu caráter preferencial em relação aos demais credores. Esse valor inicial de CAPAG é encontrado a partir da análise das receitas e despesas informadas pelo contribuinte em sua contabilidade, desconsiderando-se algumas despesas que, em primeira análise, não possuem preferência em relação aos tributos e/ou que precisam de maior detalhamento e comprovação de vinculação às atividades do objeto social da empresa;

2ª - Fluxo de Caixa Ajustado (FCA) + Patrimônio Líquido Realizável Ajustado (PLRA): nessa hipótese, o valor inicial de CAPAG, em relação ao componente do fluxo de caixa, é obtido a partir de uma estimativa das entradas de caixa de um exercício, para se chegar ao montante esperado que seria obtido no cenário de execução forçada pelo prazo de 5 anos. Esse percentual é o montante mínimo que se considera inicialmente exigível à luz das preferências legais do crédito tributário e será informado ao contribuinte nessa etapa do procedimento. Por tal motivo, o contribuinte deve apresentar o demonstrativo de fluxo de caixa pelo método direto, com o discriminativo das entradas e saídas de caixa pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Em ambas as hipóteses, em relação ao patrimônio líquido realizável ajustado, a PGFN busca identificar os ativos e respectivos valores que poderiam ser alienados na execução forçada para fazer face ao pagamento do passivo fiscal, considerando o caráter preferencial do crédito tributário.

Para que os valores decorrentes desses ajustes sejam retirados desse cálculo preliminar da CAPAG o Requerente, tendo em mente a necessidade de reserva e destinação de valores para o pagamento do passivo tributário, deve estar preparado para:

a) justificar a necessidade de determinadas despesas e saídas de caixa para o desempenho das suas atividades operacionais, demonstrando as razões, destinações e sua pertinência com o objeto social, inclusive em relação aos montantes envolvidos;

b) demonstrar que a alienação de determinado bem ou direito do seu ativo afetará a atividade econômica e capacidade de geração de receita da pessoa jurídica, ou violaria a proteção ao patrimônio mínimo dos devedores pessoas físicas (quando o caso);



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO – PRFN3
EQUIPE REGIONAL DE NEGOCIAÇÕES

c) apresentar laudo de avaliação de bens ou direitos com base no valor de liquidação forçada, nos termos da norma ABNT NBR 14.653.

2. SÍNTESE DO PEDIDO

Verifica-se no Portal Regularize da PGFN que a capacidade de pagamento em 60 (sessenta) meses presumida para a Requerente é de **R\$6.371.061,37**.

Como já informado, a fórmula da CAPAG-P utilizada pela PGFN busca, por meio de informações acessíveis à Administração Tributária, captar, indiretamente, a capacidade de geração de riqueza da requerente. O que se mede nas variáveis utilizadas não são elas em si, mas o que podem revelar de recursos financeiros produzidos para quitar o valor devido com a Fazenda Nacional.

Assim, a não ser em casos específicos de vícios formais nos valores utilizados para o cálculo da fórmula, não cabe afastar uma variável específica que a requerente entenda indevida sob pena da finalidade do uso do cálculo – aferição da capacidade de produzir recursos – ser desvirtuada.

Portanto, no presente caso, a capacidade de pagamento presumida deve ser mantida.

Todavia, não há impedimento, como já se disse acima, para que a CAPAG-E seja apurada. Ou seja, afasta-se o método indireto da capacidade presumida e busca-se atingir o valor real disponível pela empresa para suportar a dívida tributária com a União.

A Autora **estima sua capacidade de pagamento para 60 meses** em **R\$1.131.362,50**, com base na seguinte metodologia: *“A metodologia adotada para o cálculo da Capacidade de pagamento estimada baseou-se nas demonstrações contábeis e financeiras (exercícios de 2023 e 2024) e os extratos de débitos perante RFB e PGFN, que totalizam R\$ 10.773.200,28.”*

Registre-se que a classificação do contribuinte entre A e D é determinada pelo artigo 24 da Portaria PGFN 6.757/2022, sendo que a referida classificação e os descontos levam em consideração o valor consolidado da dívida e o valor da capacidade de pagamento, podendo a classificação e os descontos serem recalculados na transação

Com fundamento na análise da CAPAG-E da Requerente, nos termos já mencionados, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido para reduzir a capacidade de pagamento para R\$4.370.811,09, não sendo necessária a apresentação de nenhum outro documento comprobatório.

Para que a nova capag seja implementada, **deve o Requerente estar regular quanto ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias** mediante a entrega das declarações fiscais exigíveis, conforme a respectiva categoria e porte.



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO – PRFN3
EQUIPE REGIONAL DE NEGOCIAÇÕES

Intime-se via SICAR a Requerente para, no prazo de até 6 (seis) meses, realizar transação por adesão ou protocolar pedido de transação individual, conforme critérios legais de elegibilidade, **com base na capacidade de pagamento deferida**, via sistema REGULARIZE, acompanhado de cópia do presente despacho, sem prejuízo de eventual revisão, inclusive de ofício, caso haja novas informações contábeis-financeiras ou patrimoniais, que cheguem ao conhecimento da PGFN.

Data: 28/05/2026

BRUNO DA ROCHA BARROS
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL